

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE [●]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (COM PEDIDO DE LIMINAR)

[LEGITIMADO ATIVO – ex: Procurador-Geral de Justiça, Prefeito Municipal, Entidade de Classe de Âmbito Estadual etc.], com fundamento no artigo 125, §2º, da Constituição da República, no artigo [●] da Constituição do Estado de [●], e nos artigos [●] da Lei nº 9.868/1999 (por analogia), vem, respeitosamente, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR (LIMINAR)

em face da Lei Municipal nº [●]/[ano], do Município de [●], que dispõe sobre a vedação à instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área geográfica, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº [●]/[ano], na parte em que proíbe a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área da cidade, sob a alegação de proteção à economia local, ao “equilíbrio concorrencial” ou à “harmonia comercial”.

Tal proibição resulta em indevida reserva de mercado, restrição arbitrária à liberdade de iniciativa e concorrência, com grave ofensa à Constituição da República e à Constituição do Estado de [●].

II – DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA

O artigo [●] da Lei Municipal nº [●]/[ano] dispõe:

“Fica vedada, no perímetro delimitado pelas vias [●], [●] e [●], a instalação de novos estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em raio inferior a [●] metros de outros já em funcionamento, salvo autorização específica do Poder Executivo.”

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A norma impugnada viola frontalmente os princípios da ordem econômica constitucional, previstos no artigo 170 da Constituição da República:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

II – propriedade privada;
IV – livre concorrência.”

O Município exorbitou sua competência legislativa, ao editar norma que interfere diretamente na dinâmica concorrencial de agentes privados, criando barreiras geográficas artificiais que limitam a entrada de concorrentes e favorecem indevidamente estabelecimentos já instalados, em clara violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF) e à livre concorrência (art. 170, IV, CF).

A jurisprudência é pacífica em declarar a inconstitucionalidade de leis municipais que, a pretexto de organizar o uso do solo, impõem restrições arbitrárias à instalação de comércios com base apenas na atividade econômica exercida, sem fundamento urbanístico ou sanitário:

“É inconstitucional lei municipal que proíbe a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinadas áreas, por violar os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa.” (TJSP, ADI 2106977-68.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 11/07/2018)

IV – DO PEDIDO DE LIMINAR

Presentes os requisitos do *fumus boni iuris* (ilegalidade patente da restrição à livre concorrência) e do *periculum in mora* (prejuízos concretos a empreendedores impedidos de se estabelecer, favorecendo indevidamente concorrentes já instalados), requer-se, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999 (por analogia), a concessão de medida cautelar, suspendendo imediatamente a eficácia da Lei Municipal nº [●]/[ano], até o julgamento final desta ação.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

1. O conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade;
2. A concessão de medida cautelar (liminar) para suspender a eficácia da Lei Municipal nº [●]/[ano], ou de seus dispositivos específicos;
3. Ao final, que seja julgado procedente o pedido, com a declaração de inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº [●]/[ano], por ofensa aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e função social da atividade econômica, previstos nos artigos 1º, IV, e 170, II e IV, da Constituição Federal, e correlatos da Constituição Estadual de [●];
4. A notificação do Prefeito Municipal de [●] e do Presidente da Câmara Municipal de [●] para que, querendo, prestem informações no prazo legal.

Dá-se à causa o valor simbólico de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do Advogado / Representante Legal]
OAB/[UF] [número]